



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 6[^] CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Manuela Caiffa, all'udienza del 14.11.2023, all'esito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 429 c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26879 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "intimazione di sfratto per morosità – uso diverso da abitazione", pendente

tra

Parte_1 in persona dell'Amm.re e rappresentante legale pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Giovanni Bosco n.86, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Castagna che la rappresenta e difende giusta procura in atti

attrice

e

CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. Giuseppe FROIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76, giusta procura in atti

convenuta

Conclusioni: come in atti

Motivi della decisione

1. I fatti controversi

Con atto di citazione per convalida di sfratto notificato in data 20.03.2023, la parte attrice in epigrafe intimava sfratto per morosità nei confronti della CP_1 relativamente all'immobile sito in Roma, Via di Boccea n. 762, censito al NCEU di Roma Capitale al foglio 339, particella 5104 sub 519, categoria C/ ed esponeva al Tribunale:

che con contratto stipulato il 12.10.2020 e registrato il 16.10.2020, concedeva in locazione commerciale alla CP_1 [...] il predetto immobile;

che, con decorrenza dal 01.01.2022, il canone mensile , veniva stabilito in Euro 2.000,00, oltre Iva da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese;

che la Società conduttrice, in data 01.02.2023, comunicava formale recesso dal contratto;

che la Società conduttrice si rendeva morosa dei canoni di locazione da gennaio a marzo 2023, per un totale di Euro 6.000,00, oltre Iva;

Concludeva per la convalida dello sfratto e nel caso di opposizione, per la pronuncia di ordinanza di rilascio; nel merito, per la risoluzione per inadempimento con condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali scaduti ed a scadere e fino al momento della riconsegna.

Si costituiva la parte intimata opponendosi allo sfratto: eccepiva di aver sospeso il pagamento dei canoni in parola, a motivo di vizi per cui chiedeva di dichiarare la Società locatrice inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a rendere l'immobile conforme all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti.

Con ordinanza del 26.05.2023, veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito con termine per il deposito di memorie integrative, con le quali il difensore di parte

convenuta dava atto del rilascio dell'immobile e dichiarava di rinunciare all'opposizione, nonché alla domanda riconvenzionale.

Parte attrice depositava tardivamente la propria memoria integrativa.

Veniva esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, come da verbale, in atti.

La causa veniva decisa all'udienza del 14.11.2023, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

2. Il merito della lite.

Innanzitutto, va ribadita la tardività del deposito della memoria integrativa di parte attrice, per le motivazioni già espresse nell'ordinanza del 06.09.2023, che per brevità, qui si richiama.

Dal ritardato assolvimento del deposito, in ogni caso, non consegue alcuna decadenza o implicita rinuncia alle domande o eccezioni già formulate, per cui va decisa la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice proposta dalla *Parte_1* con l'atto di intimazione di sfratto per morosità.

Non va condiviso quanto sostenuto da parte convenuta in ordine alla cessazione della materia del contendere sulla risoluzione per inadempimento attesa la riconsegna dell'immobile locato, dal momento che, nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga, appunto, la restituzione dell'immobile, non vengono meno l'interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore (v. Cass. nr. 2082/2012).

Il Tribunale, poi, deve prendere atto della rinuncia all'opposizione ed alla domanda riconvenzionale da parte della convenuta.

La rinuncia alla domanda, infatti, a differenza della rinuncia agli

atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (v. Cass. 14 novembre 2011, n. 23749; Cass., Sez. III, n. 21848 del 24 settembre 2013).

Tale rinuncia rientra fra i poteri del difensore, che in tal modo esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato e perciò si distingue dalla rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306, c.p.c.: determina, per l'effetto, la cessazione della materia del contendere nei confronti della controparte, che dunque non ha interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi a svolgere una qualsiasi attività processuale (v. Tribunale sup. acque 23 ottobre 2013 n. 165).

La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del Giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. La relativa dichiarazione può essere pronunciata anche d'ufficio soltanto nel caso in cui sia intervenuta una vicenda, riconosciuta da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la situazione di contrasto e, quindi, una pronuncia del Giudice non sia più indispensabile.

Ebbene, nel caso di specie, la *Parte_1* in sede di discussione finale, ha dichiarato di non aver interesse ad ottenere una pronuncia il ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni della *Controparte_1*

Il difensore di parte convenuta ha pure espresso la volontà della *CP_1* di non continuare a difendersi contrapponendo alla contestazione - da parte della Società attrice - del grave inadempimento, il preteso inadempimento della parte locatrice agli

interventi di manutenzione straordinaria necessari a rendere l'immobile conforme all'uso convenuto.

Detto ciò, la domanda di risoluzione del contratto *de quo* per grave inadempimento della conduttrice va accolta atteso che la parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato.

Infatti, *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (v. Cass. n°15659.2011; Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).

Per contro, la convenuta non ha negato i mancati pagamenti lamentati dalla Società locatrice, che in considerazione della loro entità e concernendo la principale obbligazione della conduttrice, non possono non essere considerati gravi.

Per quel che concerne le locazioni ad uso diverso, la valutazione resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c. c. *“Salva la facoltà del Giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto”* (v. Cass., Sez. VI, 23 giugno 2011, n. 13887); la valutazione della gravità dell'inadempimento, *“Va verificata anche d'ufficio dal giudice trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda e non solo in relazione all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base, dunque, di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia*

generale del contratto, con gli elementi soggettivi” (v. Cass., 6 marzo 2012, n.3477); l'inadempimento deve essere dunque idoneo a turbare l'equilibrio contrattuale, quale risulta *“Dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale”* (v. Cass., 17 gennaio 2007, n. 987); la valutazione in questione va, poi, adeguata anche a un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale (v. Cass., 1 luglio 2005, n. 14034); ne deriva, che *“La risoluzione del contratto di locazione a uso commerciale per mancato pagamento di canoni e/ o oneri accessori, può aversi solo con riferimento inadempimenti tali da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore”* (v. Cass. n. 8076 del 04.06.2002).

Ebbene, la convenuta era tenuta ai sensi dell'art. 4) del contratto di locazione a corrispondere il canone mensile in rate anticipate entro il giorno 5 di ogni mese, per cui appare indiscutibile la sussistenza e l'assoluta importanza dell'inadempimento.

E' anche dedotto e non contestato, che la parte convenuta ha omesso di versare i canoni di locazione successivi all'atto di intimazione fino al rilascio avvenuto il 20.07.2023 per un totale di € 17.080,00 (compresa Iva) come dichiarato dalla difesa di parte attrice in sede di discussione finale.

Dunque, l'inadempimento è diventato tale e grave da rilevare ai fini risolutori (*“... la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della stessa”* v. Cass. civ. Sez. III, 20/04/2015, n. 8002 e Cass. civ. Sez. III, 26/10/2012, n. 18500; ancora Cass. n°8076.2002, secondo cui il Giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento del debitore *“anche alla stregua del comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di*

sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna").

Il contratto di locazione *inter partes* va, in definitiva, risolto per grave inadempimento della convenuta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul rilascio intervenuto in data 20.07.2023.

Alla pronuncia risolutiva, segue la condanna al pagamento della complessiva somma di € 14.000,00 (oltre Iva, contrattualmente prevista) per i canoni da gennaio 2023 fino al rilascio (20.07.2023) ed interessi legali dalle scadenze al saldo.

Va esclusa la rivalutazione monetaria sulle mensilità di canone, trattandosi di debito di valuta ("L'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda, salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove allegato e dimostrato" - v. Cass. civ., sez. III, 12/07/1993, n. 7670).

Dall'importo dovuto dalla Società convenuta per canoni di

locazione impagati, non va decurtato il deposito cauzionale per tardività della richiesta di restituzione formulata dal difensore di parte convenuta solo in sede di discussione finale.

Non va accolta, infine, la richiesta di condanna della Società conduttrice al pagamento degli oneri condominiali, non allegati né dimostrati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri suggeriti D.M. n°147/2022.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

dichiara risolto per grave inadempimento della Società conduttrice il contratto di locazione del 12.10.2020, registrato in data 16.10.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita Roma, Via di Boccea n. 762, censito al NCEU di Roma Capitale al foglio 339, particella 5104 sub 519, categoria C/1;

dichiara la cessazione della materia del contendere sul rilascio intervenuto il 20.07.2023;

condanna la Società convenuta al pagamento della somma di €14.000,00, oltre Iva, per i canoni da gennaio 2023 fino al rilascio ed interessi legali dalle scadenze al saldo;

dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta;

condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio (compresa mediazione) che si liquidano in € 194,30 per esborsi e in € 2.967,00 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA ed Iva.

Roma, 14.11.2023

Il Giudice Onorario
Dr.ssa Manuela Caiffa